Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Percorsi fra gli argomenti

Punti 8-11 del programma — percorsi fra gli argomenti

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
11 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Percorsi fra gli argomenti **1**

1.1 D1 — BCE e Banca d'Italia, dalla vigilanza alla crisi 1

1.2 D2 — La specialità della crisi bancaria rispetto al diritto comune 2

1.3 D3 — Dalla vigilanza informativa allo SREP e all'art. 53-bis 2

1.4 D4 — Da Basilea ai fondi propri, alle riserve e ai poteri sul capitale 3

1.5 D5 — Dall'art. 53 al governo societario e ai controlli 3

1.6 D6 — Dall'ispezione al rapporto ispettivo alla sanzione 4

1.7 D7 — Dalle partecipazioni detenibili ai soggetti collegati e al gruppo 4

1.8 D8 — Dalla capogruppo del gruppo bancario alla capogruppo del gruppo cooperativo 5

1.9 D9 — Dall'intervento precoce all'amministrazione straordinaria e alla LCA . . 6

1.10 D10 — Dalla crisi alla risoluzione: chi decide 6

1.11 D11 — Dal gruppo alla crisi del gruppo 7

1 | Percorsi fra gli argomenti

Questo capitolo non aggiunge norme nuove: concatena quelle degli altri tredici capitoli come fa un assistente all'orale, che parte da un tema e dice «da lì si è collegato a…». Le prime due domande sono aperture larghe, il riparto fra BCE e Banca d'Italia e la specialità della crisi bancaria; le altre nove sono percorsi fra temi adiacenti, e ciascuna risposta chiude col ponte verso il tema seguente. Il filo è sempre la specialità bancaria rispetto al diritto comune.

1.1. D1 — BCE e Banca d'Italia, dalla vigilanza alla crisi

Domanda. Mi parli di come si dividono i compiti la BCE e la Banca d'Italia, dalla vigilanza ordinaria fino alla crisi della banca.

Risposta ideale. Nel Meccanismo di vigilanza unico il riparto segue un solo criterio, la significatività della banca, e lo stesso criterio ritorna a ogni tappa. La BCE vigila le banche significative, la Banca d'Italia le meno significative. Così lo SREP e le misure correttive spettano alla BCE per le prime e alla Banca d'Italia per le altre, che usa l'art. 53-bis; le ispezioni alla BCE (art. 12 del regolamento 1024/2013) e alla Banca d'Italia (art. 54 TUB). Sulle sanzioni il riparto dipende anche dalla norma violata: la BCE sanziona la banca significativa che viola atti europei direttamente applicabili, solo con sanzioni pecuniarie; il resto è della Banca d'Italia, che per le significative agisce su richiesta della BCE, salvo le violazioni di regolamenti e decisioni della BCE, che sanziona sempre la BCE, anche per le meno significative (art. 144-septies).

Quando la banca entra in crisi la logica cambia, perché non si divide più il lavoro ma si passa il testimone. Intervento precoce e amministrazione straordinaria spettano all'autorità di vigilanza competente, e il Ministro non firma più il decreto. Alla BCE spetta accertare il dissesto delle significative, e qui la vigilanza finisce: la risoluzione va al Comitato di risoluzione unico o alla Banca d'Italia, secondo un riparto che ricalca la significatività ma è più ampio, e la Banca d'Italia attua i programmi del Comitato. Se manca l'interesse pubblico si va in liquidazione coatta, con decreto del Ministro su proposta della Banca d'Italia, e la revoca dell'autorizzazione la adotta la BCE (art. 14 TUB). Il filo è che la Banca d'Italia c'è a ogni stadio: vigilante, autorità di risoluzione, proponente della liquidazione.

1.2. D2 — La specialità della crisi bancaria rispetto al diritto comune

Domanda. Una banca in difficoltà non viene trattata come un'impresa qualunque. Che cosa c'è di speciale nella crisi bancaria rispetto al diritto concorsuale comune?

Risposta ideale. La specialità sta nello scopo. Le procedure comuni puntano a soddisfare al meglio i creditori; la gestione della crisi bancaria punta a evitare il panico e il contagio, perché il passivo della banca è in gran parte risparmio raccolto tra il pubblico e basta la notizia delle difficoltà per innescare una corsa ai ritiri. La regola è nell'art. 80, comma 6, TUB: le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta, e il codice della crisi si applica solo per quanto non previsto e se compatibile. I presupposti sono anticipati, perché non serve l'insolvenza ma basta il dissesto o il rischio di dissesto, e il sistema è graduato.

Il punto che direi per primo, però, è chi sopporta le perdite. Nel diritto comune vale la *par condicio*: i creditori dello stesso grado sono pagati in proporzione. Nella banca i depositi sono soddisfatti con preferenza sugli altri chirografari, in deroga all'art. 2741 del codice civile (art. 91, comma 1-bis). E quando la banca non esce dal mercato ma viene risolta, le perdite le assorbono prima gli azionisti e i creditori con il *bail-in*, nessun creditore deve stare peggio che in liquidazione e i depositi protetti non subiscono perdite: il costo si sposta dai contribuenti a chi ha finanziato la banca. È la stessa logica della vigilanza, l'interesse pubblico alla stabilità che prevale sulla tutela del singolo creditore; e il luogo in cui questa scelta diventa concreta è la risoluzione.

1.3. D3 — Dalla vigilanza informativa allo SREP e all'art. 53-bis

Domanda. Partiamo dall'art. 51: dal dato che la banca invia alla vigilanza, come si arriva fino ai poteri dell'art. 53-bis?

Risposta ideale. Sono tre momenti dello stesso ciclo: conoscere, valutare, intervenire. L'art. 51 impone alle banche di inviare segnalazioni periodiche e ogni altro dato richiesto, con la matrice dei conti e con COREP e FINREP; la correttezza è presidiata dalla lettera di attestazione dei vertici e dall'art. 144. L'autorità li analizza sulla singola banca e a confronto con le altre. Su questa analisi poggia lo SREP: l'autorità riesamina ICAAP e ILAAP, valuta modello di business, governance, capitale e liquidità e dà un giudizio complessivo, la BCE per le significative, con un gruppo di vigilanza congiunto, la Banca d'Italia per le altre, con un punteggio da 1 a 4. Senza il dato non c'è giudizio, e un giudizio sempre più qualitativo lascia più discrezionalità.

Dal giudizio alle misure non si passa subito: prima c'è il dialogo, poi la gradualità. Con il punteggio 1 o 2 prevale la vigilanza leggera, la *moral suasion*; dal 3 entrano gli strumenti dell'art. 53-bis, cioè la convocazione degli organi, il requisito di fondi propri aggiuntivi e la rimozione degli esponenti; con il 4 l'azione può arrivare all'intervento precoce, senza automatismi. Sono

poteri ordinari, esercitabili anche lontano dal dissesto, ma il confine con l'intervento precoce non è netto: l'art. 69-noviesdecies si apre facendo salvi proprio i poteri dell'art. 53-bis.

1.4. D4 — Da Basilea ai fondi propri, alle riserve e ai poteri sul capitale

Domanda. Parta da Basilea: come si arriva dagli standard del Comitato al capitale che la singola banca deve davvero avere, fino al capitale che l'autorità può chiederle in più?

Risposta ideale. Basilea è *soft law*: non vincola nessuno, e la forza viene dal diritto dell'Unione, che ne trasfonde i contenuti nel CRR, direttamente applicabile, e nella CRD, recepita in Italia con il d.lgs. 72/2015 e con la Circolare 285. Il percorso ha quattro gradini, dal generale al particolare. Il primo è che cosa conta come capitale: i fondi propri dell'art. 72 del CRR, capitale di classe 1 e di classe 2. Il secondo è quanto ne serve: i tre coefficienti dell'art. 92 sulle attività ponderate per il rischio, accanto alla leva finanziaria del 3 per cento sull'esposizione complessiva. Il terzo sono le riserve di capitale, che si sommano ai minimi, in capitale primario: si calcolano sulla stessa esposizione ponderata, ma non coprono un rischio specifico dell'attivo; se il requisito combinato non è rispettato scattano i limiti alle distribuzioni dell'art. 141 della direttiva. Il quarto è il secondo pilastro: dopo ICAAP e SREP l'autorità può imporre alla singola banca un requisito di fondi propri aggiuntivi, la P2R, che è vincolante, o formulare un orientamento, la P2G, che non lo è. Qui il capitale diventa un provvedimento individuale, e nel TUB la base è l'art. 53-bis, comma 1, lettera d), sul fondamento europeo degli artt. 104 e 104-bis della direttiva. È lo stesso passaggio dall'art. 53, che detta regole generali, all'art. 53-bis, che le applica alla singola banca.

1.5. D5 — Dall'art. 53 al governo societario e ai controlli

Domanda. L'art. 53 affida alla Banca d'Italia anche il governo societario. Perché un'autorità di vigilanza detta regole sull'organizzazione interna della banca, e dove porta questo discorso?

Risposta ideale. Perché l'organizzazione interna di una banca non è un affare privato dei soci: dalla qualità degli organi e dei controlli dipende il governo dei rischi, quindi la sana e prudente gestione. Per questo l'art. 53 abilita la Banca d'Italia a disciplinare governo societario, organizzazione, controlli interni e remunerazioni, e la Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, lo attua sulla base della CRD. La specialità rispetto alla società per azioni comune è che la disciplina ragiona per funzioni e non per modelli, supervisione strategica, gestione e controllo, con più dialettica interna di quella del codice civile: è il principio dei quattro occhi della 77/780/CEE, rafforzato dall'art. 88 della direttiva 2013/36/UE. La banca sceglie il modello ma deve motivarlo in un progetto di governo societario.

Da lì si arriva ai controlli, perché l'organo di controllo è il referente interno dell'autorità: per l'art. 52 il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di irregolarità e violazioni,

e accanto a lui stanno i tre livelli di controllo, di linea, di rischi e conformità, di revisione interna, ai quali il RAF dà il parametro. E se tutto questo non funziona? Il governo societario è oggetto dello SREP e gli strumenti sono quelli dell'art. 53-bis: si può rimuovere un singolo esponente anche se non gli manca alcun requisito, e l'art. 144-ter consente di sanzionare, a precise condizioni, la persona fisica che ha violato i doveri propri o dell'organo. La regola sull'organizzazione diventa così regola sulla responsabilità.

1.6. D6 — Dall'ispezione al rapporto ispettivo alla sanzione

Domanda. Una banca viene ispezionata. Mi accompagni dall'art. 54 fino alla sanzione: che cosa succede dopo l'ispezione?

Risposta ideale. L'ispezione è il segmento in loco del ciclo di vigilanza. L'art. 54 dice che la Banca d'Italia «può effettuare» ispezioni, non più «disporre»: il verbo chiarisce che l'attività non si delega, e le disposizioni di vigilanza la affidano a suoi dipendenti. Per le banche significative ispeziona la BCE, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 1024/2013. L'ispezione si chiude con il rapporto: nello schema tradizionale ha una parte aperta, consegnata alla banca e illustrata ai suoi organi, con le costatazioni, cioè i rilievi che possono portare a sanzioni, e le osservazioni, che non sono sanzionabili; la parte chiusa, con i giudizi sugli esponenti e sulle prospettive, resta all'autorità. Oggi lo schema è cambiato, ma la distinzione resta.

Il rapporto è un bivio. Da un lato le misure di vigilanza: nel caso studiato a lezione, con un amministratore delegato dominante, prima del 2015 l'unica via era il commissariamento, oggi c'è la rimozione dell'art. 53-bis. Dall'altro la sanzione, con il procedimento dell'art. 145: contestazione degli addebiti, trenta giorni per le deduzioni, audizione, istruttoria separata dalla decisione, che spetta al Direttorio; il provvedimento si impugna davanti alla corte di appello di Roma. Risponde anzitutto la banca (art. 144), poi, a precise condizioni, l'esponente (art. 144-ter). Per la banca significativa la sequenza si ripete a livello europeo: la BCE sanziona la banca per le violazioni di norme europee direttamente applicabili; per le norme nazionali, le persone fisiche e le sanzioni non pecuniarie procede la Banca d'Italia, su richiesta della BCE (art. 144-septies).

1.7. D7 — Dalle partecipazioni detenibili ai soggetti collegati e al gruppo

Domanda. Una banca può possedere quote di altre imprese? Parta dalle partecipazioni e mi porti fino al gruppo bancario.

Risposta ideale. Può, ma la vigilanza se ne occupa per due ragioni, dichiarate dalla Circolare 285: contenere l'immobilizzo dell'attivo, perché l'equity non si smobilizza in fretta, e, per le imprese non finanziarie, prevenire i conflitti di interesse, perché una banca insieme socia e finanziatrice rischia di non valutare più con obiettività il merito di credito. Gli strumenti sono il

limite generale a partecipazioni e immobili rapportato ai fondi propri, le soglie dell'art. 89 CRR per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie e, per le partecipazioni in banche, finanziarie e assicurative di peso rilevante sui fondi propri, l'autorizzazione preventiva. Il nuovo art. 57-bis si applica con le sue disposizioni attuative, e fino ad allora vale il regime previgente.

Il conflitto di interesse è però un problema più largo, e la stessa preoccupazione, generalizzata, regge la disciplina delle attività di rischio verso i soggetti collegati: limiti quantitativi più stringenti per le imprese non finanziarie, parere degli amministratori indipendenti, l'art. 136 per gli esponenti. Da qui il passaggio al gruppo è naturale, perché partecipazioni e soggetti collegati si misurano anche sul gruppo: i limiti valgono su base consolidata, la richiesta di autorizzazione la presenta la capogruppo, e per l'art. 65 la vigilanza consolidata arriva anche alle società bancarie e finanziarie partecipate almeno al venti per cento da società del gruppo, perché anche senza controllo una presenza significativa può trasmettere rischio. Il rischio non si ferma ai confini della persona giuridica: per questo la vigilanza guarda al gruppo e ne fa rispondere la capogruppo.

1.8. D8 — Dalla capogruppo del gruppo bancario alla capogruppo del gruppo cooperativo

Domanda. Commenti l'art. 61: che ruolo ha la capogruppo del gruppo bancario? E poi, ricordando le banche di credito cooperativo, in che cosa è diversa la capogruppo del gruppo cooperativo?

Risposta ideale. L'art. 61 fa della capogruppo l'anello di congiunzione fra l'autorità e il gruppo: esercita direzione e coordinamento, assicura il rispetto delle norme sull'attività bancaria su base consolidata ed emana alle componenti le disposizioni per eseguire i provvedimenti della Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo. Qui sta la specialità: nel diritto comune la direzione unitaria è lecita e se ne punisce l'abuso, con l'art. 2497 del codice civile; nel gruppo bancario è doverosa. Di regola la capogruppo, una banca o una holding autorizzata (artt. 60 e 60-bis), comanda perché controlla, tipicamente con la partecipazione al capitale.

Nel gruppo cooperativo dell'art. 37-bis la funzione è la stessa, ma il fondamento si rovescia. La capogruppo è una società per azioni autorizzata all'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle BCC del gruppo, che esprimono la metà più due dei consiglieri: le controllate possiedono la controllante, e per questo il comma 6 disapplica gli artt. 2359-bis e seguenti del codice civile. Il controllo viene dal contratto di coesione, che le attribuisce direzione e coordinamento e assicura il controllo ai fini dei principi contabili internazionali. I poteri sono quindi contrattuali e proporzionati alla rischiosità, con la garanzia in solido e l'autorizzazione della Banca d'Italia per adesione, recesso ed esclusione. Si preservano così mutualità e carattere localistico. La sostanza resta quella di prima: per il comma 8 si applicano, in quanto compatibili, le norme sui gruppi, e la capogruppo è il referente della vigilanza consolidata.

1.9. D9 — Dall'intervento precoce all'amministrazione straordinaria e alla LCA

Domanda. Una banca comincia ad avere problemi seri. Mi faccia la scala degli interventi, dall'intervento precoce all'amministrazione straordinaria fino alla liquidazione coatta.

Risposta ideale. La crisi bancaria è una scala graduata. Il primo è l'intervento precoce dell'art. 69-octiesdecies, per la banca che comincia ad avere difficoltà. Ha due presupposti, e a ciascuno corrisponde una famiglia di misure: se i requisiti prudenziali europei sono violati, o lo saranno, l'autorità di vigilanza, la Banca d'Italia o la BCE per le significative, può chiedere di attuare il piano di risanamento (art. 69-noviesdecies); se ci sono gravi violazioni o irregolarità, o un deterioramento particolarmente significativo, può rimuovere tutti gli organi (art. 69-vicies-semel), ma solo se non bastano né le misure precedenti né i poteri degli artt. 53-bis e 67-ter.

Il secondo gradino è l'amministrazione straordinaria dell'art. 70, per le crisi reversibili: gli organi si sciolgono per quelle stesse irregolarità, per gravi perdite previste o su istanza della banca; la dispone l'autorità di vigilanza competente, la BCE per le significative, e non più il Ministro, nomina commissari e comitato di sorveglianza e dura un anno, prorogabile. Il terzo è la liquidazione coatta dell'art. 80, per la crisi irreversibile: il Ministro dell'economia, su proposta della Banca d'Italia, la dispone quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 del d.lgs. 180/2015, cioè il dissesto senza alternative, ma non quelli della risoluzione. E oggi? In origine i gradini erano due, distinti per grado di gravità, e l'eccezionale gravità non è mai stata definita; oggi la liquidazione coatta si fonda sul dissesto europeo, e il confine che conta è quello con la risoluzione, che dipende dall'interesse pubblico.

1.10. D10 — Dalla crisi alla risoluzione: chi decide

Domanda. Una banca è in dissesto. Chi lo accerta, chi decide se si va in risoluzione o in liquidazione coatta, e chi ne paga i costi?

Risposta ideale. Le decisioni sono tre, e le prendono autorità diverse. Primo, l'accertamento del dissesto o del rischio di dissesto, il *failing or likely to fail* dell'art. 17 del d.lgs. 180/2015: per l'art. 19 spetta all'autorità di vigilanza, la BCE per le banche significative e la Banca d'Italia per le altre; il Comitato di risoluzione unico può farlo di propria iniziativa solo se la BCE, avvisata, non provvede. Secondo, gli altri presupposti, cioè che non siano prospettabili alternative private o di vigilanza e che ci sia l'interesse pubblico (art. 20): li verifica l'autorità di risoluzione, il Comitato per le banche significative, i gruppi transfrontalieri e quelle per cui serve il Fondo, la Banca d'Italia per le altre. Se l'interesse pubblico manca, la banca va in liquidazione coatta (art. 80 TUB).

Terzo, la decisione: il programma del Comitato entra in vigore se entro ventiquattro ore Commissione e Consiglio non si oppongono, mentre per una banca meno significativa la Banca d'Italia avvia la risoluzione con l'approvazione del Ministro dell'economia. I costi li sostengono

prima azionisti e creditori con il bail-in, e il Fondo di risoluzione unico interviene solo se il programma lo prevede, come sostegno successivo; il denaro pubblico è ammesso solo dopo che azionisti e creditori hanno contribuito per almeno l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri. Resta da vedere che cosa possono fare i soggetti colpiti: il giudice arriva dopo e non prima, la valutazione non si impugna da sola e la tutela cade sul provvedimento finale (art. 26), con l'indennizzo per chi ha perso più che in liquidazione.

1.11. D11 — Dal gruppo alla crisi del gruppo

Domanda. Una capogruppo e il suo gruppo vanno in difficoltà. Mi faccia il percorso dal piano di risanamento di gruppo al sostegno finanziario di gruppo, fino all'amministrazione straordinaria della capogruppo.

Risposta ideale. Il percorso ha tre gradini, tutti intorno alla capogruppo dell'art. 61. Il primo è preventivo: l'art. 69-quinquies impone alla capogruppo italiana un piano di risanamento di gruppo, con misure coordinate per ogni società, per ripristinare l'equilibrio del gruppo e delle singole banche. Lo approva l'organo amministrativo della capogruppo e lo valuta la Banca d'Italia; il piano individua gli ostacoli al trasferimento di fondi e attività fra società del gruppo e, se esiste un accordo di sostegno, lo contempla.

Il secondo gradino è il sostegno finanziario di gruppo: le società si obbligano in anticipo a sostenersi se una di loro arriva ai presupposti dell'intervento precoce. Il procedimento è articolato perché ogni società ha soci e creditori propri: il progetto lo autorizza la Banca d'Italia (art. 69-terdecies), lo approva l'assemblea straordinaria di ciascuna società con il parere degli amministratori indipendenti (art. 69-quaterdecies), e al momento del sostegno la Banca d'Italia può vietarlo o limitarlo se non sono soddisfatte le condizioni dell'art. 69-quinquiesdecies, fra cui l'interesse di chi lo dà (art. 69-sexiesdecies).

Il terzo è l'amministrazione straordinaria della capogruppo: l'art. 98 la consente anche per gravi inadempienze nell'attività dell'art. 61, comma 4, cioè nell'emanare alle componenti le disposizioni per eseguire i provvedimenti della Banca d'Italia, o quando una società del gruppo è sottoposta a liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta, risoluzione, amministrazione straordinaria o procedura analoga e può essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo. Le modifiche del d.lgs. 208/2025 all'art. 98 sono in vigore dal 9 gennaio 2026. Così anche la risoluzione di una componente risale alla capogruppo, che è il tema seguente.